

تقرير خبرة
قضية تنفيذية رقم (2394 / 2025)

بناءً على انتخابي خبيراً فنياً من قبل سعادة قاضي تنفيذ محكمة صلح الشونة الشمالية المكرم في القضية التنفيذية رقم (2394 / 2025) والمتعلقة بإجراء الكشف والخبرة على الشقة رقم 112 القائمة على قطعة الأرض رقم (743) حوض (10) البلد لوحة 55 من أراضي قرية الشونة الشمالية ، توجهت برفقة سعادته وبدلالة وكيل المدعي و وقفنا على رقبة العقار موضوع الدعوى وتم تسليمي مبررات القضية المكونة من صور عن سند التسجيل و مخطط الاراضي حيث تحلفت اليمين القانونية و تم افهامي المهمة الموكولة إلي وكانت على النحو التالي :-

- 1 - اجراء الكشف الحسي على القطعة موضوع الدعوى.
- 2 - مطابقة المبررات وهي سند تسجيل القطعة ومخطط الاراضي مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع القطعة من جهة أخرى.
- 3 - وصف القطعة موضوع الدعوى وما عليها وصفاً دقيقاً وشاملاً.
- 4 - تقدير قيمة المتر المربع الواحد للعقار موضوع الدعوى وما عليه.
- 5 - عدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم الا من خلال دائرة التنفيذ او بإذنها مع اعلام الدائرة بأي صعوبات تعترض أداء مهمته أو محاولة التأثير عليه من الخصوم او غيرهم وعدم الإفصاح عن أي معلومات تضمنها تقرير الخبرة قبل تلاوته من قبل المحكمة الموقرة مع إعادة كافة الوثائق التي سلمت اليه جميعها مع تقرير الخبرة.
- 6 - مراعاة نصوص المواد (83 و 84 و 85 و 86) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل حيث تمت مباشرة المأمورية من لحظة حلف اليمين القانونية على رقبة العقار وتسلم المبررات التي انطبقت على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الحال من جهة أخرى وقد استأذنت هيئة المحكمة الموقرة فترة زمنية لإعداد تقرير خبرة مفصل حسب الأصول ومنحتني ذلك مشكورة.

● لقد تم الكشف لاحقاً على القطعة موضوع الدعوى لتنفيذ المهمة حيث اتضح لي ما يلي :-

أولاً - أن العقار موضوع الدعوى عبارة عن الشقة شمالية من الطابق الاول مع سطحه من البناية الغربي رقم 112 و مساحتها المسجلة 129م² القائمة على قطعة الارض رقم (743) حوض (10) البلد لوحة 55 من أراضي قرية الشونة الشمالية تبلغ مساحتها المسجلة 859م².

ثانياً : ان أرض العقار من نوع الملك داخل حدود التنظيم طبيعتها الجغرافية مائلة وصالحة للبناء ضمن منطقة مأهولة ومخدومة بكافة الخدمات الرئيسة من ماء وكهرباء وشوارع معبدة من الجهات الغربية والجنوبية حيث الشارع الغربي شارع رئيسي (البلد - العدسية) وهي في موقع تجاري مميز وسط البلدة ضمنها بنائين شرقي و غربي . البناء الشرقي مكون من طابق ارضي و أول مع سطحه . أما البناء الغربي مفرز الى شقين شمالي و جنوبي ، فالشق الجنوبي من أربعة طوابق و الشق الشمالي من طابق ارضي مخازن تجارية يعلوها